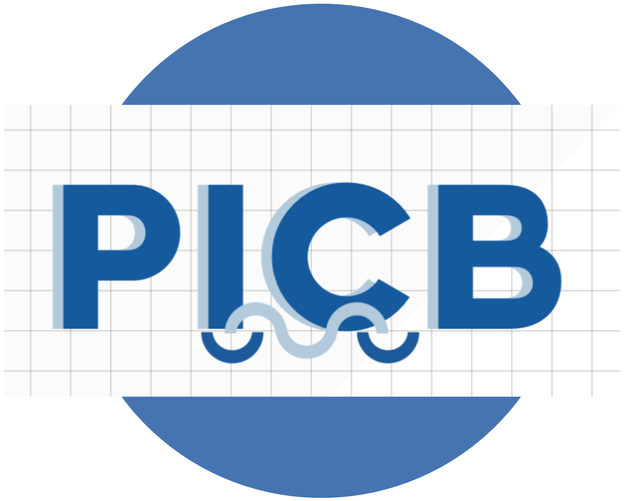


Clientes y Concursos

Proceso Integral de Construcción de Buques

Ángela Muñoz de Yraola

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
Universidad Politécnica de Madrid



Clientes y Concursos

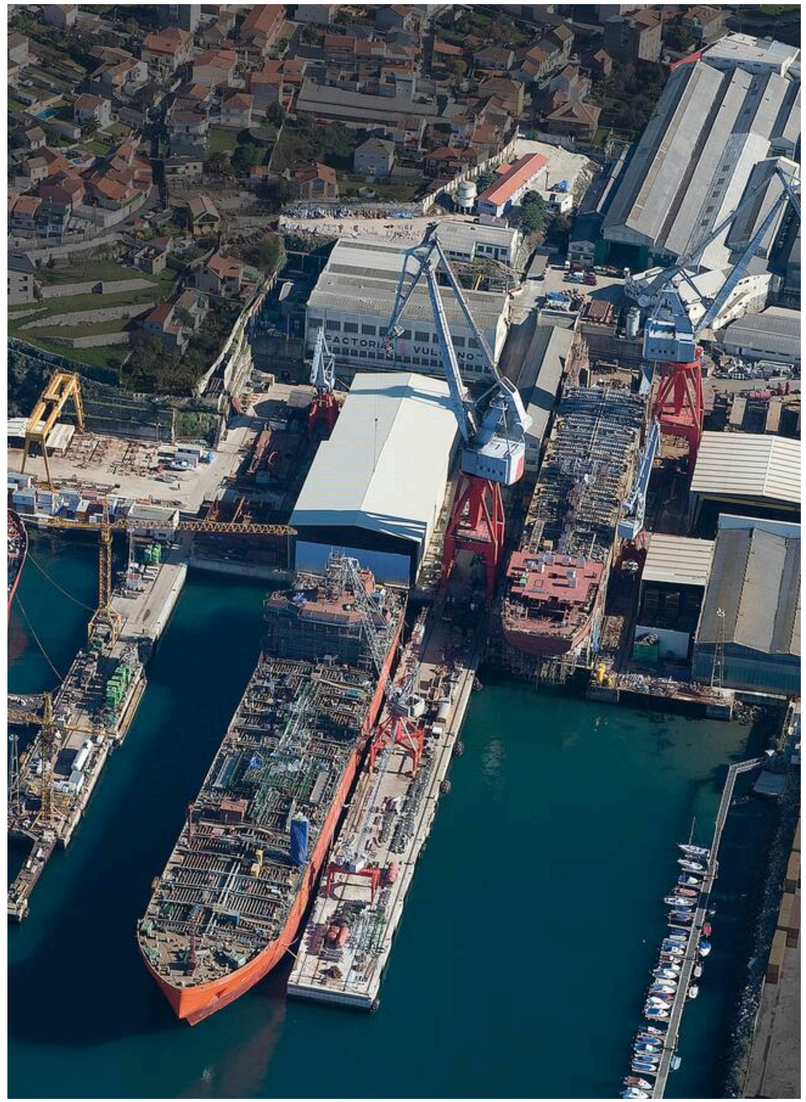
1. Contrato de Construcción Naval
2. Clientes
3. Proceso de Licitación
4. Negociación del Contrato
5. Autorización y Registro

1 Contrato de Construcción Naval



Contrato de Construcción Naval

Se define como **"toda combinación contractual que tenga por finalidad económica la fabricación de un navío"**



Clases de Contratos de Construcción Naval



Construcción **por administración o cuenta propia**

El Armador construye por su cuenta; adquiere los materiales y contrata directamente con los técnicos la construcción del buque. Requiere Contratos de Suministro de Materiales y de Servicios (personal especializado, ...)

En el caso de Construcción por administración o cuenta propia, la posterior transmisión de lo construido se realiza mediante el **Contrato de Compraventa**

Construcción **por empresa**

Supone el otorgamiento de un Contrato de Construcción por parte del Armador a una empresa de construcción naval (astillero, contratista, constructor, ...)

En este caso tiene lugar el **Contrato de Construcción Naval**, cuya naturaleza jurídica se discute entre la de compraventa de cosa futura y la de arrendamiento de obra o contrato de suministro de obra...

Contratos Tipo

- MARAD Form - "Contrato de Construcción Naval del Consejo de Subvenciones Marítimas del Departamento de la Administración del Comercio Marítimo de los EE.UU".
- SAJ Form - "Contrato de Construcción Naval de la Asociación de Astilleros de Japón".
- NSF - "Contrato Noruego Estándar de Construcción Naval".
- AWES - "Contrato de Construcción Naval de los Astilleros de Europa Occidental".
- AE, "Contrato de Construcción Naval de Astilleros Españoles".
- NEWBUILDCON Shipbuilding Form redactado por la BIMCO (Consejo Marítimo Internacional y del Báltico).



2 Clientes

- Clientes Militares
- Clientes Civiles



Clientes Militares



- Ministerio de Defensa - Marina de Guerra
- Los procesos de contratación son muy procedimentados.
- Por tratarse de fondos públicos por lo general se impone la sujeción a regulaciones nacionales o internacionales
- Entre los participantes en los concursos: demandas, impugnaciones, reclamaciones / estancamientos, concursos desiertos, reaperturas…
- Criterios de calificación de las ofertas: puntuaciones relativas a matrices de cumplimiento de requisitos técnicos…
- Acuerdos gobiernos / Trasferencia de tecnología, Propiedad intelectual / Construcción en país de destino /Requisitos sobre compras en el país de destino...

Clientes Civiles



- El proceso es más sencillo
- Fases de selección de muchos participantes
- Fuerte competencia en precio y en plazos
- En general, al tratarse de empresas privadas, la capacidad del Armador está menos restringida para seleccionar constructor y adjudicar el contrato
- Definición de requisitos menos exhaustiva - buques y estándares de referencia

3 Proceso de Licitación



Procesos de Licitación

La licitación en términos empresariales es el proceso reglamentario mediante el cual una organización da a conocer públicamente una necesidad, solicita ofertas que la satisfagan, evalúa estas ofertas y selecciona una de ellas.

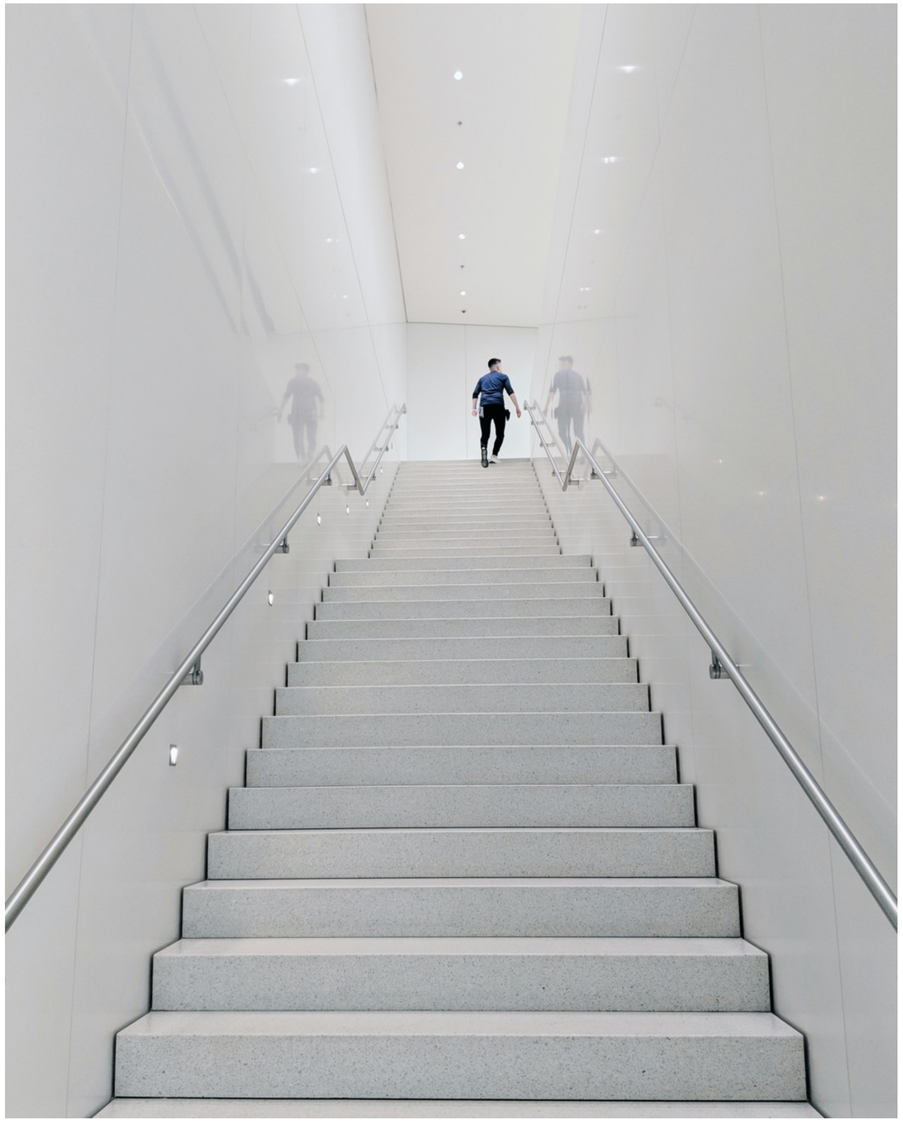
En inglés, son sinónimos de licitación:

- call for bids (CFB)
- call for tenders (CFT)
- invitation to tender (ITT)
- request for tender (RFT)
- invitation for bid (IFB)
- competitive bidding process (CBP)



Pasos en los Procesos de Licitación

1. Preparación de los pliegos de condiciones
2. Publicación de la convocatoria
3. Presentación de ofertas
4. Evaluación de ofertas
5. Adjudicación
6. Formalización del contrato



Preparación de los Pliegos de Condiciones

Se describen con detalle las características de la infraestructura que se pretende construir o del servicio que se desea prestar

Normalmente se dividen en **condiciones (o cláusulas) técnicas, administrativas y económicas**

Requieren un conocimiento exhaustivo de la materia por parte de quienes los redactan y un tiempo prolongado de elaboración



Publicación de la Convocatoria

Periódicos de difusión general,

Sitios de Internet especializados en publicación de estas ofertas,

Boletines oficiales,

Comunicación por correo electrónico a las empresas inscritas en la sede electrónica del organismo licitante, etc.



Presentación y Evaluación de Ofertas

Normalmente constan de una **oferta técnica y una oferta económica**

Tras descartar las ofertas que no cumplan con los requisitos fijados, se evalúan las restantes con una serie de parámetros establecidos en los pliegos de condiciones

Si el único parámetro que se considera es el precio, este tipo de licitación recibe el nombre de **subasta**

El grado de cumplimiento de cada parámetro se evalúa con puntos



Adjudicación y Formalización del Contrato

Se adjudica la obra o servicio a la empresa o persona cuya oferta ha sumado más puntos.

La organización convocante de la licitación y el adjudicatario acuerdan un contrato, basado en los pliegos de condiciones y en la oferta ganadora, que firman y por el cual se comprometen a partir de ese momento



Proceso de Licitación de Construcción Naval

Cuando el Armador y el Astillero no están ligados por acuerdos o intereses previos, la forma de actuación pasa por la apertura de un **Concurso para la presentación de la oferta**

Puede ser **público o restringido** a los Astilleros preferentes del Armador

El Armador facilita a cada Astillero concursante una copia de los **requisitos y especificaciones del buque**, así como un pliego de condiciones donde entre otras cosas se fija un **plazo para la presentación de la oferta**



Datos aportados por el Armador



- **Dimensiones del buque**, especialmente aquellas que puedan ser restrictivas o que vayan a determinar el proyecto.
- **Características de la carga**: TPM o espacio disponible en caso de buques de volumen.
- **Condiciones de velocidad, autonomía, propulsión, consumos**…
- **Características propias del tipo de buque** que van a ser las que lo diferencien o especialicen en un mercado determinado.
- **Clasificación**, país de **abanderamiento** y **registro** del buque
- Otras que el armador considere imprescindibles

Datos del Constructor



El Departamento Comercial inicia el estudio de la oferta

Si considera que el Astillero tiene capacidad para abordar la construcción, preparará una primera oferta:

- Precio
- Plazos
- Disposición general estimada
- Condiciones o consideraciones que el Astillero crea oportuno

Datos de Estudio



En la decisión hasta la elección final se estudian las diferencias en el proyecto

- el plazo de entrega,
- el precio,
- las condiciones financieras,
- la solvencia económica, etc.

Short List



En buques o proyectos de elevado coste (offshore, buques de pasaje, buques de guerra, etc.), el número de Astilleros concursantes es elevado

El Armador, tras un primer examen de las ofertas, realiza una primera selección reduciendo entre dos y cuatro astilleros (short list), establece contacto con ellos y comienza la verdadera fase de definición del contrato: negociación y definición de las características del proyecto más detalladas, etc.

Redacción del Contrato



Una vez seleccionado el Astillero, comienza entre el Astillero y los representantes del Armador la redacción del Contrato de Diseño y de Construcción del buque.

El contrato de Construcción Naval adjunta:

- Especificación Técnica: Recoge todas las características técnicas, normativas y características de los equipos más importantes, protocolos de ensayos y pruebas, …
- Adicionalmente puede adjuntar: planos de disposición general; habilitación, maquinaria…

Enmiendas y Cláusulas



En los contratos de tipo estándar se suelen realizar enmiendas y se tienen en cuenta aspectos como:

- Gastos del contrato, Patentes, interpretación, referencia a expertos y arbitraje, …
- Cláusulas relativas a **subcontratación, fuerza mayor, modificaciones, responsabilidades del proyecto, insolvencia del constructor y garantías**
- Requerimientos de financiación del proyecto para asegurar que sea financiable

4 Negociación del Contrato



Negociación del Contrato

Armador y Astillero designan equipos de **economistas y abogados** (aspectos económicos y legales) **y personal técnico** (análisis y discusión de la Especificación y los planos contractuales) para la revisión conjunta de los documentos del Contrato

Se determina un **plazo límite razonable** para la elaboración del Contrato, con el propósito de no dejar ambigüedades o cuestiones abiertas en la negociación

La no discusión o aclaración en esta fase significa la aparición de problemas durante la construcción



Áreas de Negociación

Las negociaciones se desarrollan en cuatro áreas:

- **Precio**: el factor más importante. Se determina un precio fijo y su forma de pago, que es por objetivos
- **Especificación**: una modificación en los requerimientos del barco puede ser fatal por el sobre-coste posterior.
- **Términos** del contrato
- **Financiación**

Al finalizar las primeras negociaciones se redacta un preacuerdo llamado ***"letter of intent"*** que sirve como guía para las negociaciones de las especificaciones del proyecto.



Plazo

El plazo varía en función de la sencillez o complejidad del buque y de la experiencia que las partes tengan en dicho tipo de buques

- Si es sencillo (granelero, petrolero, etc.) o las partes han construido con anterioridad este tipo de buques bastarán dos o tres semanas.

- En buques más complejos o sin experiencia previa podría extenderse este período de discusión a varios meses.



Revisión de la Documentación

El proceso habitual consiste en la revisión de la documentación técnica contractual epígrafe por epígrafe dedicando más tiempo a las cuestiones más conflictivas. Suele seguir el orden de los conceptos del Libro de Costes usual en el Astillero

- Requerimientos generales, prácticas constructivas y estándares de calidad, Reglas de Clasificación, Regulaciones aplicables procedentes de Organismos Oficiales, Reglamentos propios del país de abanderamiento, Certificados

- Planos de Contrato: pesos, centro de gravedad, estabilidad y compartimentado, situaciones de carga,…



- Ensayos de canal, Inspección durante la construcción, Pruebas y demostraciones de funcionamiento de equipos, sistemas y del buque en conjunto, Planos para aprobación del Armador, Botadura y varadas

- Lista de suministradores

- Estructura, Maquinaria principal y auxiliares de propulsión, Línea de ejes y hélices, Planta eléctrica, Sistemas de tuberías de servicios de casco y maquinas, Aire acondicionado y ventilación, Habilitación, Planta generadora de vapor, Pintado, Automatización, etc.



Lista de Marcas

Se acuerda la Lista de Suministradores;

el Armador puede estar interesado en la utilización de equipos comunes con otros buques de su flota o tener preferencias en determinados "marcas" y el Astillero deseará mantenerse en el coste dentro de los límites previstos en su presupuesto

- al menos tres Marcas distintas para cada equipo o sistema

- la diferencia en el precio, corre a cargo del Armador



“Letter of intent”

El precio, forma de pago y plazo de entrega generalmente se acuerdan con antelación a la revisión de la Especificación y a partir del acuerdo, el Armador escribe al Constructor la “Carta de Intenciones” en las que se describe el acuerdo alcanzado.



Compromiso

Se comprometen a iniciar las negociaciones de los aspectos anteriormente descritos, con una fecha de finalización

El Astillero se compromete también a la reserva de la grada o dique para la posterior construcción



5 Autorización y Registro



Autorización: Permiso de Construcción

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Se exige una autorización previa a la construcción que será concedida por

- la **Dirección General de la Marina Mercante** cuando se trate de **buques de 24 o más metros de eslora**, **o de 12 o más** metros en caso de **buques mercantes de pasaje.**
- **Capitán Marítimo** en el **resto de casos**

- Se exige **para cada unidad** que se vaya a construir independientemente de que se trate de unidades gemelas. **Se excluyen** las **construcciones en serie de menos de 7,5 m de eslora** en cuyo caso la aprobación del proyecto de construcción sólo será requerida para el prototipo (de la serie)
- Si la construcción del buque se realiza en diferentes lugares, cada una de las partes del buque o de las fases de construcción que se realicen en territorio español requerirá una autorización propia
- La autorización administrativa deberá ser solicitada por el Astillero Constructor

Reglamento de Inspección y Certificación de Buques

Regula todas las verificaciones del proceso constructivo de los buques antes de la puesta en servicio de la nave construida, previa a la botadura y las pruebas oficiales

buques destinados a enarbolar pabellón español

comprobación de que cumple, desde la fase inicial de proyecto de la construcción, con toda la normativa nacional o internacional aplicable en materia de seguridad marítima y prevención de la contaminación del medio ambiente marino

buques destinados a enarbolar pabellón extranjero

verificación, desde la fase inicial del proyecto, de que el buque estará en condiciones de hacerse a la mar, sin peligro para la seguridad marítima y para la conservación del medio ambiente marino



https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-21432

Registro

Desde la fecha en que se concede la autorización, se abre la **Matrícula Provisional** en la **lista novena** en el **Registro del Distrito Marítimo**, haciendo constar:

- **Fecha de concesión** de la autorización de construcción
- **Nombre del Astillero Constructor y del titular contratante**
- **Características** del buque
- Valor del **presupuesto**
- **Reparos o advertencias al proyecto** que deberán ser subsanados durante la construcción



Este asiento provisional permanecerá abierto hasta que se termine el expediente de construcción y matrícula

En la solicitud de matrícula provisional, se propondrán tres nombres para el buque, por orden de preferencia, haciendo constar además, el número de orden que le corresponda en el astillero a la construcción

Los nombres de los buques se podrán cambiar mientras dure la construcción, pero no una vez se les haya fijado su señal distintiva